

1521204-55.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... fim, acrescentou que a ré confessou o tráfico.

Anoto que os depoimentos dos policiais são uníssomos, firmes e coerentes, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico de drogas perpetrado pela ré (fls. 10/11), que levaria a droga para ser vendida noutro local (vapor).

Além do mais, inexiste lastro a que se diga que não há comprovação de que os policiais teriam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521204-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521204-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIGIA FERREIRA DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de LIGIA FERREIRA DA SILVA SANTOS, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 14 de setembro de 2022, a Praça Clovis Bevilacqua, 1, Sé, nesta cidade e comarca, Ligia Ferreira da Silva Santos, qualificada a fl.08, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 75 invólucros plásticos, contendo 13,5g de "cocaína" na forma de "crack", conforme auto de exibição e apreensão de fls.10/11 e no laudo pericial de fls.54/56, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, as quais ante as circunstâncias da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas. Pois bem.

Segundo apurado, na data dos fatos, em frente ao Palácio da Justiça, a denunciada, na companhia de um amigo, trazia consigo as drogas acima descritas em uma sacola plástica.

Ocorre que ela, ao visualizar a guarnição que ali estava, rapidamente colocou o saco dentro de sua calça, o que levantou fundada suspeita.

Abordada, a indiciada confessou que tinha drogas e retirou setenta e cinco invólucros de "Crack" de sua calça. Nada foi localizado com o seu colega.

Preso em flagrante delito, conduzida até a Distrital e formalmente interrogada,

confessou o crime. Disse que estava de posse de cinco pacotes plásticos contendo 75 pedras de crack e as venderia na Praça da Sé para usuários, cada uma por R\$ 10,00. Também pretendia usar as drogas, mas seu amigo nada sabia (cf.fl.09).

A quantidade e a forma de acondicionamento demonstram, de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 50/53).

Em 22/09/2022, foi recebida a denúncia (fls.69/70).

Réu citado (fls.109). Defesa prévia (fls.119).

Manutenção da denúncia (fls.121).

Laudo pericial químico toxicológico (fls.91/93)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.17/18), no auto de exibição e apreensão (fls.10/11), no laudo pericial de constatação (fls.54/56), no laudo pericial químico toxicológico (fls.91/93), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Fabio Cardoso, em juízo, disse que estavam (ele e parceiro) em patrulhamento, quando, no local dos fatos, passaram por eles a ré e um rapaz, que se abraçaram e então viram um volume na calça da ré. Solicitaram apoio de policiais femininas que a revistaram e encontraram drogas, com a ré. A ré confessou que era o vapor (transportaria a droga, para vendê-las a varejo). Por fim, disse que não conhecia a ré, anteriormente.

Igual depoimento prestou o policial Elcio de Almeida. Em juízo, disse que estavam (ele e parceiro) em patrulhamento e observaram que a ré possuía volume na calça e demonstrou nervosismo ao avistá-los. Solicitaram apoio de policiais femininas que a revistaram e encontraram 75 pedras de crack. Disse que aparentava ser moradora de rua. Por fim, acrescentou que a ré confessou o tráfico.

Anoto que os depoimentos dos policiais são uníssomos, firmes e coerentes, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico de drogas perpetrado pela ré (fls. 10/11), que levaria a droga para ser vendida noutro local (vapor).

Além do mais, inexiste lastro a que se diga que não há comprovação de que os policiais teriam interesse numa condenação injusta contra a ré.

Nesse sentido, pronunciou-se o E.STF:

“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

A ré, Lígia Ferreira, no interrogatório, disse que é usuária e que a droga que carregava era para consumo pessoal. Disse que fuma muito, 15 (quinze) pedras por dia e que estaria com cachimbo. Por fim, disse que não conhecia os policiais. Está-se diante de autodefesa ilógica e dissociada da prova processual: a ré foi presa em flagrante, na posse de 75 pacotes de crack, sendo incrível sua alegação de que usaria setenta e cinco pacotes para consumo pessoal, na proporção de 15 (quinze) ao dia.

Ademais, o interrogatório da ré, na fase investigativa, é consonante com o depoimento judicial dos policiais: comprovado que a ré era o vapor, isto é, traficante que venderia a droga no varejo, não havendo que se falar em desclassificação para o crime do art. 28, Lei 11.343/06.

É o caso de condenação.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena inicial de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, mirando a folha de antecedentes da ré, bem como a respectiva certidão, verifico presente Maus Antecedentes (0035481-36.2008.8.26.0554, 036480-52.2009.8.26.0554, 0008451-64.2006.8.26.0564 e 0110624-74.2003.8.26.0564 – fls.

122/128), motivo pelo qual fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, atento aos mesmos documentos da fase anterior, verifico a ré possuir reincidência específica (0004764-45.2015.8.26.0635 - fls. 122/128), ensejando agravamento da pena em mais 1/6: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Ausentes aumentos ou diminuições, torno definitiva a pena intermediária.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como o perfil da ré, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão fechado.

Ainda nesse diapasão, considerando que a soltura da ré traria desassossego à sociedade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno LIGIA FERREIRA DA SILVA SANTOS como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a 680 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Determino a destruição das drogas apreendidas às fls. 10/11. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.